



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 318

ว่าด้วย การรับทำงานให้บุคคลภายนอก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2544 ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 318 ว่าด้วย การรับทำงานให้บุคคลภายนอก”

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้

(1) “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(2) “การรับทำงานให้บุคคลภายนอก” หมายความว่า การที่ กฟผ. ดกลรับทำงาน และหรือร่วมกับบุคคลอื่นดกลทำงานให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อให้ กฟผ. ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อ 4. ให้ผู้ว่าการมีอำนาจอนุมัติการรับทำงานให้บุคคลภายนอก โดยไม่จำกัดวงเงิน

ในกรณีที่มีการรับทำงานให้บุคคลภายนอกมีราคางานครั้งละเกิน 100,000,000 บาท ให้ผู้ว่าการรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ

ข้อ 5. อำนาจอนุมัติการรับทำงานให้บุคคลภายนอก ให้หมายความรวมถึง อำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาการรับทำงานให้บุคคลภายนอก และการบอกเลิก สัญญาการรับทำงานให้บุคคลภายนอกทั้งหมดหรือบางส่วนด้วย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาการรับทำงานให้บุคคลภายนอกที่มี ผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นครั้งละเกิน 100,000,000 บาท ให้ผู้ว่าการรายงาน คณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ

ข้อ 6. การรับทำงานให้บุคคลภายนอกให้ทำเป็นหนังสือสัญญา เว้นแต่
ในกรณีดังต่อไปนี้ จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้

- (1) กรณีที่ราคางานไม่เกิน 2,000,000 บาท
- (2) กรณีที่ผู้ว่าการเห็นสมควร

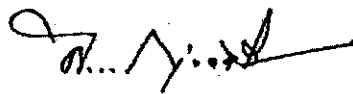
ข้อ 7. การซื้อหรือการจ้างเพื่อใช้สำหรับการรับทำงานให้คู่สัญญาซึ่งเป็น
บุคคลภายนอก ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย
การพัสดุ เว้นแต่เป็นการซื้อหรือการจ้างตามเงื่อนไขหรือข้อผูกพันที่กำหนดไว้ในหนังสือ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ทำไว้กับคู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หรือเป็นการซื้อ
หรือการจ้างตามความต้องการที่เป็นหนังสือของคู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ให้ดำเนิน
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ

ข้อ 8. ให้ผู้ว่าการมีอำนาจอนุมัติการงดหรือลดการคิดเบี้ยปรับให้แก่
คู่สัญญาในการรับทำงานให้บุคคลภายนอก โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ กฟผ. หรือ
ไม่ทำให้ กฟผ. เสียประโยชน์

ข้อ 9. ให้ผู้ว่าการมอบอำนาจตามข้อบังคับนี้ได้ โดยให้คำนึงถึงระดับ
ตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของผู้ที่จะได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ

ข้อ 10. ให้ผู้ว่าการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544



(นายสิรวงศ์ จังคศิริ)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย